



**PUTUSAN**  
**Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**UNTUNG A. MAHIN**, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 12 September 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Jln. Hiu Putih VIII. No. 52. RT.05/RW.010 Kel. Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dengan alamat elektronik (e-mail): [untungmahin@gmail.com](mailto:untungmahin@gmail.com).

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Dra. RAWINTAN ENDAS BINTI, SE Binti DEHEN BINTI**, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Gandaria I. No.34/63, Banjarmasin, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas, namun masih berada di wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti Penggugat dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya secara elektronik pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan

*Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk*



Register Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah luas **179 m<sup>2</sup>** dan luas bangunan **150 m<sup>2</sup> (10 m x 15 m)** dengan Sertipikat hak milik terlampir, yang terletak di Jalan Rajawali Gang Teri. Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
2. Bahwa pada awalnya sebidang tanah dengan luas **1236 m<sup>2</sup>** tersebut adalah milik Tergugat yang di pecahkan oleh pihak Developer atas nama PT. Mega Buana;
3. Bahwa Pengugat berhak melakukan segala sesuatunya atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang termasuk, memperoleh Sertipikat atas nama kami masing masing sebagai pemilik atau untuk dapat di proses **BALIK NAMA** pada Kantor **BADAN PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**;

Berdasarkan hal - hal yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah jual beli atas objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Sertipikat hak milik nomor 7616;
4. Menyatakan Penggugat sah peralihan hak atas objek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat;
5. Mengukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan

*Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk*



sebagaimana berita acara panggilan sidang tanggal 7 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024 melalui surat tercatat, tanggal 7 November 2024 dan 5 Desember 2024 melalui media dan panggilan umum, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat tersebut di atas yang memuat identitas nama Tergugat tertulis Dra Ramintan Endas Binti, SE namun setelah Majelis Hakim memperhatikan Bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat, didapatkan fakta bahwa nama Tergugat adalah **Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti** sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekurangan dan kesalahan nama Tergugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan kesalahan pengetikan dan merupakan hal yang dapat dimaklumi dan tidak mengakibatkan cacat formil atau kekeliruan menentukan pihak (*error in persona*) serta mengingat Tergugat tidak mengajukan keberatan / sanggahan mengenai hal tersebut dikarenakan dalam perkara ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, serta dengan demikian untuk selanjutnya dalam Putusan ini serta dalam pertimbangannya nama Tergugat yang tertulis adalah **Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti**;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 7616 atas nama Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 7623 atas nama Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti, selanjutnya disebut bukti P-2;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN PIK



3. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 7624 atas nama Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 7619 atas nama Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 7616 atas nama Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 7625 atas nama Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Kuitansi sudah terima dari Untung A Mahin sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) buat pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit rumah Tipe 50/150 m<sup>2</sup> kapleng No. 3 Gria Mega Buana Jl. Rajawali KM. 6 Palangka Raya tertanggal 14 Januari 2006, selanjutnya disebut bukti P-7;

Menimbang bahwa keseluruhan fotokopi alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Batie** memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat, tidak ada hubungan baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat;

*Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN PIk*



- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat yaitu berada di Seberang jalan;
- Bahwa tujuan Penggugat ke Pengadilan terkait masalah surat tanah karena Penggugat tidak bisa balik nama sertifikatnya karena di sertifikat atas nama Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat) tidak diketahui;
- Bahwa tanah milik Penggugat terletak di Jalan Rajawali Km.7 Gang Teri, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat yaitu 10 x 15 (sepuluh kali lima belas) meter;
- Bahwa Sertipikat tanah milik Penggugat itu bentuknya Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dibeli dari Tergugat yaitu tanah milik Penggugat, tanah milik Saksi, tanah milik Saksi Naan Tuuni;
- Bahwa sekarang di atas tanah milik Penggugat ada bangunan berupa rumah dan yang menempati rumah tersebut Saksi tidak tahu, karena kadang rumah tersebut kosong kadang orangnya ada;
- Bahwa Penggugat dan Saksi membeli tanah dari Tergugat satu persatu dan tidak bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat melalui developer atas nama Gria Mega Buana;
- Bahwa Saksi memiliki beberapa tanah yang dibeli dari Tergugat yaitu ada 4 (empat) Sertipikat Hak Milik Nomor 7624, 7619, 7623, 7625 atas nama Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti;
- Bahwa Saksi juga tidak bisa balik nama karena Sertipikat Hak Milik masih atas nama Tergugat dengan posisi tanah milik Saksi berada disekitar objek sengketa dan sekarang tidak ada yang menempati;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat menunjukkan tanah Penggugat dan Saksi tahu letak tanah objek sengketa;
- Bahwa pihak Tergugat atau developer atas nama PT. Mega Buana hingga sekarang tidak membantu proses balik nama tanah milik Penggugat dan Saksi;
- Bahwa pada saat kesepakatan jual beli tanah Penggugat, Saksi, dan tetangga lainnya yang dibeli dari Tergugat terdapat janji untuk membantu balik nama dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, Saksi, dan tetangga lainnya, namun hingga sekarang belum ditepati dan Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi;

**2. Saksi Naan Tuuni** memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat, tidak ada hubungan baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat membeli tanah dan rumahnya dari developer namun atas nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin balik nama pada Sertipikat tanah miliknya namun tidak bisa karena masih atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki rumah yang dibeli dari Saudari Eka (yang membeli tanah dan bangunan dari Tergugat) sekitar tahun 2016 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7622 atas nama Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat);
- Bahwa Sertipikat milik Saksi masih atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan tanah Penggugat dan Saksi tahu letak tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan benar dan tidak keberatan, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi di dalam Kesimpulannya nanti ;

Menimbang bahwa untuk memperjelas objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dan Saksi tanpa dihadiri Tergugat yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2025, dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) dilakukan pada objek perkara yang berada di Jalan Rajawali Gang Teri. Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dengan ukuran seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007, atas nama pemegang hak Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat) dan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dan agar jual beli tanah seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah sehingga Penggugat dapat melakukan pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23

*Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 atas nama pemegang hak Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat) yang terletak di Jalan Rajawali Km.7 Gang Teri, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, berdasarkan berita acara panggilan sidang tanggal 7 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024 melalui surat tercatat, tanggal tanggal 7 November 2024 dan 5 Desember 2024 melalui media dan panggilan umum, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 dan 149 RBg dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (**Verstek**);

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, dan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa adanya perbuatan wanprestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamat yang jelas, namun masih berada di wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia sehingga Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan alamat Penggugat yaitu Jln. Hiu Putih VIII. No. 52. RT.05/RW.010 Kel. Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk





Raya Kota Palangka Raya dan berdasarkan alamat objek sengketa barang tetap/ tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Rajawali Km.7 Gang Teri, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang mana masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya sehingga menurut Pasal 142 RBg maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum namun bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus dilakukan proses pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, meneliti dan memperhatikan dengan seksama, detail dan cermat gugatan Penggugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan perkara *a quo* adalah adanya perbuatan wanprestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi stempel pos, telah dilegalisir dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu Saksi Batie dan Saksi Naan Tuuni yang keterangannya sebagaimana dimaksud di

*Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk*



atas, sehingga berdasarkan Pasal 1911 KUHPerdata dan Pasal 175 RBg maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat, terhadap bukti-bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, maka akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan jual beli tanah seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) yang dibuktikan dengan adanya kuitansi pembayaran sebidang tanah yang dibeli dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditandatangani di atas materai (*vide* bukti P-7) sebagai uang muka dan telah dilunaskan sehingga Sertipikat telah berada di tangan Penggugat yang terletak di Jalan Rajawali Km.7 Gang Teri, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007 atas nama pemegang hak Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat) (*vide* Bukti P-5);
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007 atas nama pemegang hak Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat) setelah kesepakatan jual beli tanah dan pelunasan pembayaran telah diserahkan dan sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa setelah kesepakatan jual beli tanah, Penggugat belum melakukan balik nama, namun telah menguasai dan mengurus tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menghubungi serta mencari tahu keberadaan Tergugat agar dapat melakukan balik nama atas tanah

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk



tersebut, akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat dan bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Dengan demikian maka Penggugat tidak dapat atau tidak bisa mengurus proses balik nama bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007, atas nama pemegang hak Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan pokok-pokok gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan sebagai berikut: "Apakah perbuatan Tergugat dengan tidak menepati janjinya untuk membantu Penggugat membalik nama bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007, yang semula atas nama pemegang hak Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat), pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menjadi atas nama Untung A. Mahin (Penggugat)" adalah merupakan Wanprestasi dan menyatakan Jual Beli Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum angka ke-1 (kesatu) Penggugat, yaitu "menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) dan seterusnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa **petitum angka ke-2 (kedua)** Penggugat yaitu "menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi", terhadap petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang untuk mempertimbangkan petitum angka ke-2 (kedua) maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah antara Penggugat dan Tergugat telah berlaku suatu perjanjian yang sah dan mengikat yakni yang memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti

*Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk*



kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, sehingga dapat muncul wanprestasi;

Menimbang bahwa perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara merupakan perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikat dirinya dengan orang lain. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang bahwa masing-masing syarat tersebut apabila tidak terpenuhi maka dapat memberikan konsekuensi pada perjanjian. Tidak terpenuhi persyaratan nomor 1 dan/atau nomor 2, menyebabkan perjanjian menjadi *voidable* yaitu salah satu pihak dapat memintakan perjanjian batal melalui pengadilan, namun selama tidak ada permintaan pembatalan perjanjian, maka perjanjian tersebut masih sah dan mengikat kedua belah pihak. Jika persyaratan nomor 3 dan/atau nomor 4 tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum sehingga dari awal perjanjian itu dianggap tidak pernah ada;

Menimbang bahwa terhadap keempat syarat tersebut (*vide* Pasal 1320 KUHPerdara), Majelis Hakim akan mempertimbang sebagai berikut:

Menimbang bahwa syarat sahnya perjanjian yang pertama yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya yang dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti kuitansi (*vide* bukti P-7) yaitu Penggugat telah bersepakat dengan Tergugat dengan dibantu developer atas nama PT. Mega Buana untuk melakukan jual beli tanah dimana Penggugat membayarkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan telah dilunaskan untuk pembelian tanah milik Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang menyatakan adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat pada kesepakatan jual beli sebidang tanah dengan bangunan yang ada di atasnya

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN PIK



milik Tergugat yang terletak di Jalan Rajawali Km.7 Gang Teri, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007 atas nama Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat) sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli objek sengketa telah dilakukan atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa syarat sahnya perjanjian yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara, pihak yang dianggap tidak cakap dalam melakukan perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan (gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan lainnya) dan seorang istri (namun berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963, seorang istri sudah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum). Sehingga dapat disimpulkan, yang dapat membuat suatu perjanjian adalah orang yang sudah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Memperhatikan hal tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam gugatan perkara *a quo* yaitu perjanjian jual beli, dalam perjanjian tersebut diketahui bahwa umur dari Penggugat dan Tergugat sudah berumur di atas 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak termasuk dalam kondisi di dalam 1330 KUHPerdara. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli objek sengketa telah dilakukan oleh orang yang cakap hukum;

Menimbang bahwa syarat sahnya perjanjian yang ketiga yaitu suatu pokok persoalan tertentu yang berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan persoalan tertentu pada pokoknya sebagai memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perkara *a quo* persoalan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah:

- Penggugat menyerahkan uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bersedia menyelesaikan sisa pelunasan untuk pembelian sebidang tanah dengan bangunan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk





yang ada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Rajawali Km.7 Gang Teri, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi);

- Tergugat menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana disebut di atas kepada Penggugat, menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007 kepada Penggugat pada saat setelah pelunasan pembayaran, dan membantu Penggugat balik nama dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli objek sengketa telah memenuhi syarat pokok persoalan tertentu;

Menimbang bahwa syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu suatu sebab yang tidak terlarang atau dikenal juga dengan suatu sebab yang halal yang dalam perkara *a quo* merupakan perjanjian jual beli tanah. Oleh karena itu perjanjian dalam perkara *a quo* tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perjanjian jual beli objek sengketa telah memenuhi syarat sebab yang halal atau tidak terlarang;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya keempat persyaratan (*vide* Pasal 1320 KUHPerdara) dalam perjanjian jual beli objek sengketa dan cara kepemilikan atas tanah dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian jual beli atas objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perjanjian sebagaimana tersebut di atas terdapat Wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk





undang-undang bagi mereka yang membuatnya, kemudian dalam Pasal 1233 jo Pasal 1234 KUHPPerdata menyebutkan tiap-tiap perjanjian dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (*vide* Pasal 1313 KUHPPerdata). Pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Segi-Segi Hukum Perjanjian” halaman 6, bahwa Persetujuan atau *verbentenis* mengandung pengertian “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”, namun jika tidak dipenuhi prestasi tersebut dapat mengakibatkan wanprestasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi/ ingkar janji/ *breach of contract/ wanprestatie* pada pokoknya berarti prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa Subekti dalam bukunya berjudul “Hukum Perjanjian” menyatakan wanprestasi dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat dengan dibantu developer atas nama PT. Mega Buana dengan objek yang terletak di Jalan Rajawali Km.7 Gang Teri, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan hak milik

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk



atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, serta Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang salah satunya cara pengalihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan adanya jual beli. Kemudian berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata yaitu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, maka Tergugat memiliki kewajiban dan dibebani untuk membantu dalam proses balik nama atas nama Penggugat. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa tujuan dari adanya kesepakatan jual beli yaitu pengalihan hak milik, yang mana dengan objek kesepakatan jual beli adalah tanah diatas, maka pengalihan hak milik secara resmi dilakukan dengan proses balik nama Sertipikat hak milik tanah tersebut;

Menimbang bahwa saat ini Penggugat bermaksud untuk melakukan proses balik nama, dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, atas Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya yang saat ini Sertipikat tersebut berada ditangan Penggugat, namun tidak bisa dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, walaupun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan tidak berhasil menemukan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Batie dan Saksi Naan Tuuni di persidangan, bahwa hingga saat ini bukti kepemilikan atas tanah dimaksud berupa Sertipikat Hak Milik masih atas nama Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat) belum juga dibalik menjadi atas nama Penggugat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui walaupun Penggugat telah berusaha untuk mencari, hal ini menyebabkan Penggugat mengalami kesulitan dan masih belum juga berhasil untuk melakukan pengurusan balik nama, selanjutnya bahwa tanah objek sengketa dikuasai secara terus-menerus sampai dengan sekarang oleh Penggugat;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan isi kesepakatan yaitu membantu Penggugat dalam mengurus balik nama

*Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat tanah menjadi atas nama Penggugat sehingga atas dasar fakta hukum tersebut maka Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan oleh karena itu **petitum angka ke-2 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena **petitum angka ke-3 (ketiga)** Penggugat yaitu “menyatakan sah jual beli atas objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Sertipikat hak milik nomor 7616”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pertimbangan terkait sahnya jual beli telah diuraikan dalam pertimbangan petitum angka ke-2 (kedua) sehingga Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan ini terkait perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat terkait sebidang tanah yang terletak di Jalan Rajawali Gang Teri. Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dengan ukuran seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007 atas nama pemegang hak Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat), telah beralih kepemilikan hak milik atas tanah dengan adanya kesepakatan jual beli antara Tergugat dan Penggugat yang dibantu developer atas nama PT. Mega Buana sebagaimana tertuang dalam kuitansi (*vide* bukti P-7) tanggal 14 Januari 2006 dengan harga penjualan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka dan telah dilunaskan sehingga Sertipikat telah berada di tangan Penggugat dengan dasar sahnya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, maka **petitum angka ke-3 (ketiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, selengkapny sebagai berikut :** “Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007, atas nama pemegang hak Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat) seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi)

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali Km.7 Gang Teri, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya”

Menimbang bahwa selanjutnya untuk **petitum angka ke-4 (keempat)** yaitu “menyatakan Penggugat sah peralihan hak atas objek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dikarenakan jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat yang dibantu oleh developer atas nama PT. Mega Buana telah dipertimbangkan dalam petitum angka ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) sehingga Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan ini yang mana dikarenakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang dibantu oleh developer atas nama PT. Mega Buana telah sah menurut hukum maka berimplikasi Penggugat wajib melakukan melakukan perubahan atau balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007 atas nama pemegang hak Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya mengatur bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan data mengenai bidang tanah di Kantor Badan Pertanahan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 sampai dengan 40 PP nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di dalamnya diatur mengenai Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak yang merupakan kewajiban para pihak baik yaitu **pemegang hak** yang dalam hal ini dapat terjadi karena jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, karena hibah yaitu pemberi hibah dan penerima hibah, karena waris yaitu penerima waris, dan lain-lain yang menimbulkan suatu “hak”, sehingga dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah Pemegang hak terakhir yaitu sebagai Pembeli dari Penjual yaitu Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat) yang sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi, sehingga Penggugat

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN PIk



berkewajiban untuk melakukan pendaftaran perubahan data mengenai bidang tanah di Kantor Badan Pertanahan atau melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007 dari atas nama Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti menjadi atas nama Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim **petitum angka ke-4 (keempat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional**, selengkapnnya sebagai berikut :

**“Memerintahkan Penggugat untuk melakukan proses balik nama sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007, atas nama pemegang hak Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat) seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) menjadi atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya”;**

Menimbang bahwa selanjutnya untuk petitum **angka ke-5 (kelima)** yaitu “menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa “biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung”, ketentuan dalam Pasal 192 RBg ayat 1 yaitu “barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara”, dan dalam ayat (4) disebutkan “ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan”, sehingga dalam perkara *a quo* Tergugat sebagai pihak dinyatakan wanprestasi atau pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim **petitum angka ke-5 (kelima) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, menyatakan seluruh petitum dari Penggugat telah dikabulkan, sehingga tuntutan

*Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk*





Penggugat dalam **petitum angka ke-1 (kesatu)** juga harus **dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;
4. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007, atas nama pemegang hak Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat) seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali Km.7 Gang Teri, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melakukan proses balik nama sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7616 tanggal 05 Juli 2007 dengan Surat Ukur No. 8743 tanggal 23 Juni 2007, atas nama pemegang hak Dra. Rawintan Endas Binti, SE binti Dehen Binti (Tergugat) seluas 179 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) menjadi atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.867.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lianova, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik, yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

ttd

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lianova, S.H.

Perincian biaya:

- |    |         |   |     |            |
|----|---------|---|-----|------------|
| 1. | Materai | : | Rp. | 10.000,00  |
| 2. | Redaksi | : | Rp. | 10.000,00  |
| 3. | Proses  | : | Rp. | 100.000,00 |

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                        |   |     |                     |
|----|------------------------|---|-----|---------------------|
| 4. | PNBP                   | : | Rp. | 80.000,00           |
| 5. | Penggandaan Gugatan :  |   | Rp. | 1.000,00            |
| 6. | Panggilan              | : | Rp. | 489.000,00          |
| 7. | Pemeriksaan setempat : |   | Rp. |                     |
|    |                        |   |     | <u>1.177.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 1.867.000,00

(satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PN PIk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)